

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי
יוסף טייב

פ/25/922

הצעת חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי) (תיקון – מבנה מסוכן), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 1 בחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), התשס"ו–2006¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

(1) אחרי ההגדרה "מקבץ פינוי ובינוי" יבוא :

"מבנה מסוכן" – בניין שקבע לגביו מהנדס העיר שיש בו סכנה ממשית למתגוררים בו ;

(2) אחרי ההגדרה "רוב מיוחס בין בעלי הדירות" יבוא :

"רוב מבין בעלי הדירות לעניין מבנה מסוכן" – בעלי הדירות שבבעלותם למעלה ממחצית מהדירות במבנה ;

2. תיקון סעיף 2 בסעיף 2 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "לכרות עסקת פינוי ובינוי" יבוא "או רוב מבין בעלי הדירות לעניין מבנה מסוכן" ;

(2) בסעיף קטן (א1), אחרי "הרוב המיוחס מבין בעלי הדירות" יבוא "או רוב מבין בעלי הדירות לעניין מבנה מסוכן".

דבר הסבר

בחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי בפינוי ובינוי) מוגדר הרוב המיוחס הדרוש מבין בעלי הדירות לשם הנעת הליך עסקת פינוי בינוי.

מוצע לקבוע כי במבנה שלגביו קבע מהנדס העיר כי הוא מבנה מסוכן המסכן ממשית את הדיירים המתגוררים במבנה זה חתימותיהם של מעל מחצית בעלי הדירות במבנה יהוו רוב מבין בעלי הדירות לשם הנעת העסקה כאמור.

הקטנת הרוב הדרוש לטובת עסקת פינוי בינוי במקרה של מבנה מסוכן תאפשר ליוזמים לזרז את הליך

¹ ס"ח התשס"ו, עמ' 171.

החתמת הדיירים, וכך לזרז את ביצוע פינוי המבנה, וכן פעולות הבנייה הדרושות בו לטובת ביטחונם של הדיירים המתגוררים במבנה זה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (פ/3285/24).

הצעת החוק זהה לפ/3285/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)